

개 선 요 구

제 목 음주운전 관련 징계양정기준 강화

소 관 부 서 경영전략본부(경영지원실)

조 치 부 서 경영전략본부(경영지원실)

내 용

1. 업무 개요

한국세라믹기술원(이하 '기술원'이라 한다) 경영지원실은 「직무분장규칙」에 따라 직원의 복무 및 인사 관리를 담당하고 있으며, 「인사규칙」에 따라 직원에 대한 징계 전반을 관리하도록 규정되어 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

기술원 경영지원실은 「인사규칙」 내 <별표 7 징계양정의 기준>, <별표 7의 2 음주운전 징계양정의 기준>, <별표 7의 3 금품등 수수금지 위반 징계양정의 기준>, <별표 7의 4 외부강의등 신고의무 위반에 대한 조치기준>, <별표 7의 5 채용비위자 징계기준> 등 비위의 유형별로 징계양정 기준을 설정하고 있다.

또한, 기술원 징계위원회는 「인사규칙」 제40조(징계양정의 기준) 제1항에 따라, 징계대상자 비위의 유형, 비위의 정도 및 과실의 경중과 평소의 소행, 근무성적, 공적, 개전의 정, 기타 정상 등을 참작하여 징계양정 기준에 따라 징계사건을 심의하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 특정감사기간(2022. 2. 7. ~ 2. 18.) 동안 감사실이 『공무원 징계령(2021. 12. 30.)』 과 기술원 『인사규칙(2021. 7. 19.)』 을 바탕으로 음주운전 관련 징계양정 기준을 비교 검토한 결과, [표 1]과 같이 기술원의 음주운전 관련 징계양정 기준이 공무원의 기준 대비 최초 음주운전의 경우 유형이 세분화되어 있지 않고 처리 기준도 낮은 것으로 확인되었다.

[표 1] 공무원과 기술원간 음주운전 관련 징계양정 기준 비교

음주운전 유형				처리 기준		비 고
				공무원	기술원	
최초 음주운전을 한 경우	혈중알코올농도가 0.08% 미만인 경우(공통)			정직 - 감봉	견책 - 감봉	공무원 대비 기술원 낮음
	혈중알코올농도가 0.08% 이상 0.2% 미만인 경우(공무원)			강등 - 정직		
	혈중알코올농도가 0.2% 이상인 경우(공무원)			해임 - 정직		
	음주측정 불응의 경우(공무원)			해임 - 정직		
	혈중알코올농도가 0.08% 이상 및 음주측정 불응의 경우(기술원)				감봉 - 정직	
2회 음주운전을 한 경우				파면 - 강등	정직 - 해임	공무원 및 기술원 간 유사
3회 음주운전을 한 경우				파면 - 해임	해임	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우				강등 - 정직	정직	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우				파면 - 강등	정직 - 해임	
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	상해 또는 물적 피해의 경우			해임 - 정직	정직 - 해임	
	사망사고의 경우			파면 - 해임	해임	
	사고 후 『도로교통법』 제54조 1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	물적 피해 후 도주한 경우		해임 - 정직	정직 - 해임	
		인적 피해 후 도주한 경우		파면 - 해임	해임	
운전업무 관련 공무원이 음주운전을 한 경우	면허취소 처분을 받은 경우			파면 - 해임	해임	
	면허정지 처분을 받은 경우			해임 - 정직	정직 - 해임	

따라서, 음주운전에 대한 선제적이고 강력한 예방 및 이를 통한 엄격한
공직기강 확립을 위해, 기술원의 음주운전 관련 징계양정 기준을 공무원의
기준과 동일한 수준으로 강화할 필요가 있다고 판단된다.

소관부서 의견 소관부서(경영지원실)에서는 감사결과를 전반적으로 수용
하면서 음주운전 관련 징계양정 기준을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 원장께서는 음주운전 관련 징계기준을 강화할 수 있는 방안을
마련하시기 바랍니다. **【개선】**